P U T U S A N

Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: **BAGUS PUJO NEGORO ALIAS AGUS;**
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/ 17 Agustus 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Baru Gang Berkat No.54-A Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Bagus Pujo Negoro Alias Agus, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Pujo Negoro Alias Agus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisikan serbuk narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Bagus Pujo Negoro Alias Agus pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa Bagus Pujo Negoro Alias Agus sedang berada di Jalan Bhayangkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian terdakwa didatangi anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Robert A. Saragih, saksi Viet Chandra V, saksi Dian Kurnia Sihombing) yang sedang melakukan penyelidikan karena mendapat infomasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dijalan tersebut lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu menyimpan uang tersebut didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram dibeli terdakwa dari Dedi (belum tertangkap) sebanyak ½ (setengah) gram dari Dedi (belu tertangkap) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana setiap harinya terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap harinya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB: 1719/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Bagus Pujo Negoro Alias Agus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Bagus Pujo Negoro Alias Agus pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, adapun perbuatan terdakwa, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib, ketika terdakwa Bagus Pujo Negoro Alias Agus dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Robert A. Saragih, saksi Viet Chandra V, saksi Dian Kurnia Sihombing) ketika terdakwa sedang berada di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dimana anggota kepolisian Polrestabes Medan mendapat infomasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dijalan tersebut kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram dan uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB: 1719/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Bagus Pujo Negoro Alias Agus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROBERT A SARAGIH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan pada persidangan ini karena terdakwa melakukan transaksi narkotika Gol.I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang dapat dipercaya diterima pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu di daerah di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib saat saksi lagi piket mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu di daerah di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, kemudian saksi dengan kedua rekan satu kerja lagsung menuju TKP dan melihat seorang laki-laki sesuai informsi lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunggu orang yang mau beli shabu, kemudian rekan saksi lalu berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian memberikan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut pada andercaverbay, lalu saat itu saksi dengan satu team anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan saksi degan teman satu team melakukan penggeledahan pada terdakwa lalu menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan mengaku bahwa shabu tersebut untuk dijual terdakwa pada pembelinya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dibeli terdakwa dari Dedi (belum tertangkap) sebanyak ½ (setengah) gram dari Dedi (belum tertangkap) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana setiap harinya terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap harinya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DIAN KURNIA SIHOMBING,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan pada persidangan ini karena terdakwa melakukan transaksi narkotika Gol.I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bhayangkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;

- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang dapat dipercaya diterima pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu di daerah di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib saat saksi lagi piket mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu di daerah di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, kemudian saksi dengan kedua rekan satu kerja lagsung menuju TKP dan melihat seorang laki-laki sesuai informsi lagi menunggu orang yang mau beli shabu, kemudian rekan saksi lalu berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian memberikan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut pada andercaverbay, lalu saat itu saksi dengan satu team anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan saksi degan teman satu team melakukan penggeledahan pada terdakwa lalu menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan mengaku bahwa shabu tersebut untuk dijual terdakwa pada pembelinya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dibeli terdakwa dari Dedi (belum tertangkap) sebanyak ½ (setengah) gram dari Dedi (belum tertangkap) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana setiap harinya terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap harinya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan pada persidangan ini karena terdakwa melakukan transaksi narkotika Gol.I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di daerah di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, terdakwa lagi menunggu orang yang mau beli shabu, kemudian datang seorang polisi berpakaian preman berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian laki-laki itu memberikan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut pada laki-laki itu, dan saat itu terdakwa langsung ditangkap polisi yang menyamar pura-pura beli sabu pada terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa yang terdakwa pakai dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual pada pembelinya;
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram terdakwa beli dari Dedi (belum tertangkap) sebanyak ½ (setengah) gram dari Dedi (belum tertangkap) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana setiap harinya terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan keuntungan yang terdakwa dapat setiap harinya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisikan serbuk narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan pada persidangan ini karena terdakwa melakukan transaksi narkotika Gol.I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di daerah di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, terdakwa lagi menunggu orang yang mau beli shabu, kemudian datang seorang polisi berpakaian preman berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian laki-laki itu memberikan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut pada laki-laki itu, dan saat itu terdakwa langsung ditangkap polisi yang menyamar pura-pura beli sabu pada terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa yang terdakwa pakai dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual pada pembelinya;
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram terdakwa beli dari Dedi (belum tertangkap) sebanyak ½ (setengah) gram dari Dedi (belum tertangkap) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana setiap harinya terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan keuntungan yang terdakwa dapat setiap harinya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama **Bagus Pujo Negoro Alias Agus,** yang kebenaran identitasnya telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjual narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara jual beli adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa terdakwa ditangkap dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadirkan pada persidangan ini karena terdakwa melakukan transaksi narkotika Gol.I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di daerah di Jalan Bhayangkara Gang Keluarga Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, terdakwa lagi menunggu orang yang mau beli shabu, kemudian datang seorang polisi berpakaian preman berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian laki-laki itu memberikan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut pada laki-laki itu, dan saat itu terdakwa langsung ditangkap polisi yang menyamar pura-pura beli sabu pada terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan dan digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa yang terdakwa pakai dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual pada pembelinya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram terdakwa beli dari Dedi (belum tertangkap) sebanyak ½ (setengah) gram dari Dedi (belum tertangkap) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana setiap harinya terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan keuntungan yang terdakwa dapat setiap harinya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas bahwa adanya perbuatan terdakwa yang menerima, menjual, menyimpan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan Narkotika, sehingga unsur menyimpan, memiliki atau menguasai telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga penggunaan dan peruntukan narkotika diluar yang disebutkan Pasal 7 tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika";

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Narkotika Golongan I", menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB: 1719/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Bagus Pujo Negoro Alias Agus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis shabu menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip berisikan serbuk narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Pujo Negoro Alias Agus tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip berisikan serbuk narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Erianto Siagian, S.H., M.H.	**Donald Panggabean, S.H.**
Khairulludin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)